phßng LuËt s- T&H yªu cÇu t- vÊn xung quanh viÖc nhËp khÈu 3.000 tÊn ph©n ®¹m tõ Hµ Lan. Tuy nhiªn, vµo thêi ®iÓm nhËp hµng, C«ng ty cã khã kh¨n vÒ vèn. Mäi ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång ®Òu æn tháa.

NÕu ®-îc C«ng ty hái ý kiÕn t- vÊn, LuËt s- h·y dù liÖu nh÷ng lo¹i hîp ®ång nµo cã thÓ ®-îc ký kÕt ®Ó C«ng ty thùc hiÖn viÖc nhËp hµng.

C©u 1 (1.5 ®iÓm): *Nªu c¸c hîp ®ång mµ C«ng ty Seda cã thÓ ký kÕt, ph©n tÝch -u, nh-îc ®iÓm chÝnh cña tõng lo¹i hîp ®ång*

T×nh tiÕt bæ sung

C«ng ty Seda ®· t×m ®-îc nguån vèn ®Ó nhËp l« hµng trªn. HiÖn nay C«ng ty ®ang cã tranh chÊp xung quanh hîp ®ång thuª kho göi hµng nhËp khÈu.

Theo tr×nh bµy cña kh¸ch hµng th× sau khi nhËp khÈu l« hµng, C«ng ty ®· ký hîp ®ång thuª kho göi hµng víi C«ng ty TNHH NhËt Linh, cã ®Þa chØ t¹i 306- BÕn B×nh §«ng, QuËn 8, TP Hå ChÝ Minh ®Ó göi l« hµng nhËp khÈu.

T×m hiÓu dù th¶o hîp ®ång, LuËt s- thÊy cã nh÷ng néi dung ®¸ng chó ý sau:

- Hµng göi: ph©n Urª Hµ Lan;
- Sè l-îng: 3.000 tÊn;
- §¬n gi¸: 9.000®/tÊn/th¸ng;
- C¸ch thøc xuÊt hµng: Theo lÖnh xuÊt hµng hîp lÖ cña C«ng ty Seda;
- TiÒn thuª kho ®-îc thanh to¸n ®Þnh kú vµo ngµy 25 hµng th¸ng. TiÒn thuª cña th¸ng sau ®-îc tÝnh dùa trªn sè l-îng hµng ®-îc kiÓm kª cña th¸ng tr-íc;
- C«ng ty TNHH NhËt Linh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o ®é Èm an toµn cho chÊt l-îng hµng göi;
- Bªn nµo vi ph¹m hîp ®ång sÏ ph¶i chÞu ph¹t 5% trªn gi¸ trÞ hîp ®ång;
- Tranh chÊp x¶y ra sÏ ®-îc gi¶i quyÕt t¹i mét c¬ quan träng tµi.

C©u 2 (0.5 ®iÓm): *X¸c ®Þnh nguån v¨n b¶n ®iÒu chØnh quan hÖ hîp ®ång, gi¶i thÝch t¹i sao?*

C©u 3 (1,5 ®iÓm): *NÕu ®-îc kh¸ch hµng nhê LuËt s- xem xÐt dù th¶o hîp ®ång víi c¸c ®iÒu kho¶n trªn, LuËt s- h·y ®-a ra nhËn xÐt cña m×nh ®èi víi b¶n dù th¶o hîp ®ång ®ã ë c¸c khÝa c¹nh sau:*

- *Néi dung nµo ch-a phï hîp quy ®Þnh cña ph¸p luËt*
- *Néi dung nµo cã kh¶ n¨ng rñi ro hoÆc dÔ ph¸t sinh tranh chÊp*

T×nh tiÕt bæ sung

Th¸ng 3/X, hîp ®ång ®· ®-îc ký kÕt bëi ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c bªn víi c¸c ®iÒu kho¶n nãi trªn. Qua t×m hiÓu, LuËt s- ®-îc biÕt:

- Ngµy 15.3.X, C«ng ty Seda chuyÓn 3.000 tÊn hµng vµo kho cña C«ng ty TNHH NhËt Linh; Hai bªn cã biªn b¶n giao nhËn vÒ tæng sè bao (6.000 bao) cã d¸n nh·n niªm phong;
- §Çu th¸ng 4/X, C«ng ty Seda cã lÖnh xuÊt 100 tÊn hµng do Phã Gi¸m ®èc NguyÔn NhËt Thµnh ký. Liªn tiÕp sau ®ã C«ng ty Seda cã lÖnh xuÊt hµng do Gi¸m ®èc C«ng ty ký;
- Tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 8/X, C«ng ty Seda ®· thanh to¸n tiÒn hµng ®Çy ®ñ. Nh-ng ®Õn th¸ng 10/X, sau khi cho hµng xuÊt kho vµ kiÓm kª hµng, phÝa C«ng ty Seda cho r»ng nhiÒu bao hµng bÞ c« ®Æc, cã dÊu hiÖu mÊt nh·n niªm phong nªn ®· kh«ng thanh to¸n tiÒn thuª kho cña th¸ng 9 vµ cã yªu cÇu C«ng ty NhËt Linh kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n cña kho göi hµng. Së dÜ C«ng ty Seda kh«ng thanh to¸n tiÒn thuª kho th¸ng 9 lµ v× muèn lµm râ nguyªn nh©n hµng bÞ h- háng ®Ó xin ®-îc khÊu trõ tiÒn thuª. C«ng ty NhËt Linh kh«ng ®ång ý v× cho r»ng hµng hãa h- háng kh«ng do lçi cña C«ng ty NhËt Linh mµ